



PUTUSAN
Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cederyn Federika Alias Airyn Binti Susani;
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muka Kuning Indah 1 Blok I No. 3 RT. 006 RW. 007
Kel. Buliang Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ris Susanto, S.H., Rindo Ahyani Manurung, S.H. dan Dippos Togatorop, S.H. Advocate – Legal Consultant pada Law Firm AR555 & Co, beralamat dan berkantor di Town House Grand Mediterania Blok KK 1 Nomor 19B, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/AR555-SK/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam register Nomor 988/SK/2025/PN Btm tanggal 14 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEDERYN FEDERIKA Alias AIRYN Binti SUSANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEDERYN FEDERIKA Alias AIRYN Binti SUSANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP27 Pada Tanggal 16-04-2025 Sebesar Rp. 2.913.680 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Enam Puluh Delapan Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP55 Pada Tanggal 19-04-2025 Sebesar Rp. 8.133.620 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No BOSS09 Pada Tanggal 20-04-2025 Sebesar Rp. 6.161.320 (Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP16 Pada Tanggal 22-04-2025 Sebesar Rp. 2.790.300 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Buah Kartu Member Card First Club Jenis Diamond Dengan Nomor 600001;

Dikembalikan kepada Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CEDERYN FEDERIKA Alias AIRYN Binti SUSANI pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2025 bertempat di First Club Jalan Duyung No 188 A Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) dan jabatan Terdakwa sebagai Kasir. Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) ± 1 (satu) bulan lebih, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(first club) kurang lebih sebesar Rp.2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggung jawab

Terdakwa sebagai berikut :

- Melayani transaksi;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
 - Memeriksa dan mencatat data penjualan;
 - Memeriksa daftar harga produk;
 - Membuat laporan pengajuan;
 - Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
 - Menyebut total pembelian secara jelas;
 - Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
 - Memperbaiki perbedaan harga;
 - Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
 - Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
 - Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
 - Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
 - Mencatat dan menghitung total pemasukan;
 - Melapor total pemasukan kepada atasan;
 - Menukar kupon belanja pelanggan;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
 - Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP27 tanggal 16-04-2025 sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan member

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP55 tanggal 19-04-2025 sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor BOSS09 sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP16 sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa ambil dari laci kasir PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) mengalami kerugian kurang lebih

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CEDERYN FEDERIKA Alias AIRYN Binti SUSANI pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib dan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April ditahun 2025 bertempat di First Club Jalan Duyung No 188 A Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP27 tanggal 16-04-2025 sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang ditiip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP55 tanggal 19-04-2025 sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang ditiptip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor BOSS09 sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta serratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang ditiptip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta serratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP16 sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa ambil dari laci kasir PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di First Club Jalan Duyung No 188 A Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager operasional di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT yaitu Bertanggung jawab seluruh operasional PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebagai kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT dan lama Terdakwa bekerja $\pm$ 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 11 Maret 2025 s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT yaitu :
 - Menerima pembayaran bill/uang dari customer untuk pembayaran barang yang telah di beli customer secara cash/tunai, secara bank card dan Vipp (pembayaran member);
 - Memastikan jumlah yang di bayarkan dan kembalinya tepat;
 - Merekap uang penghasilan pada saat closing menjumlah total pendapatan di hari itu;
 - Kemudian setelah Kasir merekap dan hasil rekap diserahkan ke atasanya;
- Bahwa barang atau alat milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa berupa uang pembayaran dari customer atas pembelian barang di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp. 19.998.920,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib yaitu saksi selaku manager perusahaan sedang mengecek saldo member card perusahaan dengan nomor 600001 jenis member card diamond dan saksi mendapati jika saldo member card dengan nomor 600001 jenis member card diamond milik BOS ANDI tersebut berkurang banyak, kemudian saksi menanyakan kepada staff office sdr FENI selanjutnya setelah di cek oleh sdr FENI ditemukan ada 4 (empat) lembar bill nota pembayaran yang bukan transaksi milik member perusahaan sejumlah Rp. 19.998.920,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dan yang mempunyai member card tersebut tidak merasa transaksi member card milik BOS ANDI tersebut, selanjutnya saksi menkonfirmasi kepada sales atas nama NURITA RAMADHANI dikarenakan sales yang handle tamu atau tamu yang akan booking melalui sales, kemudian sales tersebut mengkonfirmasi kepada tamu bahwa tamu melakukan pembayaran nota tersebut secara cash atau tunai, selanjutnya dikarenakan pada saat pencairan member card melalui kasir atas nama Terdakwa CEDERYN FEDERIKA, selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa cerderyn federika kemudian saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan mengaku bahwa uang cash yang di bayar customer telah disetorkan ke saksi BAMBANG (SPV) selanjutnya saksi menanyakan ke saksi BAMBANG bahwa Terdakwa tidak ada menyorkan uang cash ke saksi BAMBANG dan saksi langsung mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan transaksi member di nota dengan nomor BOSS09 dan nota nomor VIP55 dengan jumlah Rp. 11.814.000 (sebelas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengaku lagi melakukan transaksi di member yang sama dengan jumlah Rp 19.998.920 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), untuk menutup pembayaran customer ke perusahaan setelah itu uang customer tersbut yang di ambil oleh Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek lubuk baja untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan berupa uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan



belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) milik korban yaitu dengan cara pada saat customer PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (First Club) membayar cash ke kasir kemudian Terdakwa melakukan pembayaran tersebut lewat member card milik bos saksi kemudian uang cash yang telah diterima Terdakwa untuk pembayaran customer ke PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) uang tersebut lah yang digelapkan Terdakwa;

- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yaitu member card tersebut tetapi tanpa member card pun Terdakwa bisa melakukan transaksi dikarenakan Terdakwa menghafal password member nya;

- Bahwa uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) adalah milik korban BOS ANDI;

- Bahwa uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) bisa berada pada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan karyawan/kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club);

- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa menguasai uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang mana Terdakwa bekerja sebagai Kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) dan Terdakwa memiliki kewenangan penuh untuk melakukan transaksi;

- Bahwa untuk saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak buah saksi yang bernama saksi SILVI (kasir) dan saksi BAMBANG (SPV);

- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp. Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Lulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib di Frist Club jalan duyung No. 188 A Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebagai Supervisor dan lama saksi bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dari tanggal 1 April s/d sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT yaitu Mengambil Uang pembayaran tamu di kasir dan menyimpannya diberangkas dan Mengawasi kasir yang bertugas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dan lama Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dari tanggal 1 April 2025 s/d sekarang;
- Bahwa barang milik korban yang dikuasai oleh Terdakwa berupa Uang pembayaran dari costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) sebagai Supervisor pada saat itu salah tamu (Frist Club) komplin kepada kasir atas nama SILVIA CASANDRA yang betugas pada saat itu yang mana pada tanggal 19 April 2025 tamu tersebut membayar Bill sebesar Rp. 6.200.000,-(Enam Juta dua Ratus ribu Rupiah) kepada SILVIA CASANDRA dengan cara Cash selanjutnya SILVIA CASANDRA menyerahkan bill kepada tamu dengan Stempel Lunas selanjutnya uang pembayaran dari tamu tersebut SILVIA CASANDRA serahkan kepada Terdakwa untuk diinput pembayarannya, akan tetapi Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



(VIPP) atas nama BOS ANDI selanjutnya saksi memanggil SILVIA CASANDRA terkait peristiwa tersebut yang mana menurut keterangan SILVIA CASANDRA uang bill tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban yang mana ketika kasir menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu (VIPP) atas nama BOS ANDI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa ada menggunakan alat bantu lainnya pada saat melakukan menggelapkan Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

- Bahwa uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban;

- Bahwa uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) bisa berada pada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) sebagai Supervisor pada saat itu salah tamu (Frist Club) komplin kepada kasir atas nama SILVIA CASANDRA yang bertugas pada saat itu yang mana pada tanggal 19 April 2025 tamu tersebut membayar Bill sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam Juta dua Ratus ribu Rupiah) kepada SILVIA CASANDRA dengan cara Cash selanjutnya SILVIA CASANDRA menyerahkan bill kepada tamu dengan Stampel Lunas selanjutnya uang pembayaran dari tamu tersebut SILVIA CASANDRA serahkan kepada Terdakwa untuk diinput



pembayarannya, akan tetapi Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu (VIP) atas nama BOS ANDI selanjutnya saksi memanggil SILVIA CASANDRA terkait peristiwa tersebut yang mana menurut keterangan SILVIA CASANDRA uang bill tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa menguasai Uang customer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang mana Terdakwa pada saat melamar kerja PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) mengaku bisa berbahasa mandarin;

- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Silvia Kasandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib di Frist Club jalan duyung No. 188 A Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa saksi bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebagai kasir dan lama saksi bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dari tanggal 11 Maret s/d sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT yaitu Mengambil Tagihan bill kepada tamu yang hendak melakukan pembayaran dan Menerima pembayaran dari tamu dan selanjutnya menyerahkan uang pembayaran tamu ke meja kasir;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dan lama Terdakwa bekerja sebagai kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT dari tanggal 11 Maret 2025 s/d sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang dikuasai oleh Terdakwa berupa Uang pembayaran dari costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) sebagai kasir pada saat itu salah tamu (Frist Club) komplin kepada kasir yang bertugas pada saat itu yang mana pada tanggal 19 April 2025 tamu tersebut mambayar Bill sebesar Rp. 6.200.000,-(Enam Juta dua Ratus ribu Rupiah) kepada saksi dengan cara Cash selanjutnya saksi menyerahkan bill kepada tamu dengan Stampel Lunas selanjutnya uang pembayaran dari tamu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diinput pembayarannya, akan tetapi Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu (VIP) atas nama BOS ANDI selanjutnya saksi dipanggil oleh staf kantor terkait peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa di konfirmasi terkait kejadian dan selanjutnya mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berupa Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban yang mana ketika kasir menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu (VIP) atas nama BOS ANDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa ada menggunakan alat bantu lainya pada saat melakukan menggelapkan Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) milik korban;
- Bahwa uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) bisa berada pada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan kasir di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21:00 wib yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) sebagai kasir pada saat itu salah tamu (Frist Club) komplin kepada kasir yang bertugas pada saat itu yang mana pada tanggal 19 April 2025 tamu tersebut membayar Bill sebesar Rp. 6.200.000,-(Enam Juta dua Ratus ribu Rupiah) kepada saksi dengan cara Cash selanjutnya saksi menyerahkan bill kepada tamu dengan Stampel Lunas selanjutnya uang pembayaran dari tamu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diinput pembayarannya, akan tetapi Terdakwa menginput pembayaran bill dengan cara memotong Member tamu (VIPP) atas nama BOS ANDI selanjutnya saksi dipanggil oleh staf kantor terkait peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa di konfirmasi terkait kejadian dan selanjutnya mengakui kejadian tersebut;
- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa menguasai Uang costumer atas pembayaran Bill PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang mana Terdakwa pada saat melamar kerja PT. FRIST MITRA ENTERTAINMENT (Frist Club) mengaku bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp.19.998.920,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Dr. Andihar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yang terjadi pada hari kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di First Club Jalan Duyung No 188 A Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebagai kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT dan lama Terdakwa bekerja $\pm$ 1 (satu) bulan lebih terhitung dari tanggal 11 Maret 2025 s/d sekarang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan berupa uang pembayaran dari customer atas pembelian di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu awalnya pada hari kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib yaitu saksi MARYANTI menyampaikan kepada saksi bawah setelah mengecek saldo member card perusahaan dengan nomor 600001 jenis member card diamond dan saksi MARYANTI mendapati jika saldo member card dengan nomor 600001 jenis member card diamond milik saksi tersebut berkurang banyak, kemudian saksi MARYANTI menanyakan kepada staff office sdr FENI selanjutnya setelah di cek oleh sdr FENI ditemukan ada 4 (empat) lembar bill nota pembayaran yang bukan transaksi milik member perusahaan sejumlah Rp. 19.998.920,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), dan yang mempunyai member card tersebut tidak merasa transaksi member card saksi tersebut, selanjutnya dikarenakan pada saat pencairan member card melalui kasir atas nama Terdakwa CEDERYN FEDERIKA, selanjutnya saksi MARYANTI mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa uang cash yang di bayar customer telah disetorkan ke saksi BAMBANG (SPV) selanjutnya saksi MARYANTI menanyakan ke saksi BAMBANG bahwa Terdakwa tidak ada menyetorkan uang cash ke saksi BAMBANG dan saksi MARYANTI langsung mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan transaksi member di nota dengan nomor BOSS09 dan nota nomor VIP55 dengan jumlah Rp. 11.814.000 (sebelas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengaku lagi melakukan transaksi di member yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan jumlah Rp 19.998.920 (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah), untuk menutup pembayaran customer ke perusahaan setelah itu uang customer tersebut yang di ambil oleh Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke polsek lubuk baja untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa kerugian yang korban alami sebesar Rp. Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 21.00 Wib di First Club Jalan Duyung No 188 A Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebagai Kasir dan lama Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih 1 (satu) bulan lebih mulai tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) yaitu :
 - Melayani transaksi;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
 - Memeriksa dan mencatat data penjualan;
 - Memeriksa daftar harga produk;
 - Membuat laporan pengajuan;
 - Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
 - Menyebut total pembelian secara jelas;
 - Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
 - Memperbaiki perbedaan harga;
 - Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
 - Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
 - Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
 - Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
 - Mencatat dan menghitung total pemasukan;
 - Melapor total pemasukan kepada atasan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar kupon belanja pelanggan;
- Menyelesaikan keluhan pelanggan;
- Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
- Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;
- Bahwa barang milik korban yang saat ini Terdakwa kuasai berupa uang pembayaran dari customer atas pembelian barang di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menguasai uang pembayaran dari customer atas pembelian barang di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang mana pada tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP55 tanggal 19-04-2025 sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir, kemudian saat itu juga Terdakwa gunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar customer bayar ke perusahaan sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib yang mana saat itu Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir kemudian Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa gelapkan dari uang customer tadi sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor saat itulah Terdakwa mengambil uang customer yang Terdakwa pisahkan tadi dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, dan Terdakwa juga melakukan dengan cara yang sama terhadap nota nomor BOSS09 tanggal 20-04-2025 dengan jumlah Rp. 6.161.320, nota nomor VIP27 tanggal 16-04-2025 dengan jumlah 2.913.680, dan nota nomor VIP16 tanggal 22-04-2025 dengan jumlah Rp 2.790.300 dengan total kurang lebih sebesar Rp 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan keperluan sehari;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang pembayaran dari customer atas pembelian barang di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah) tersebut Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu member card yang dititip dikasir kemudian Terdakwa letakkan ke alat tap member card untuk dilakukan pembayaran ke perusahaan dan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tidak ada di bantu orang lain;

- Bahwa uang pembayaran dari customer atas pembelian barang di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp. 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah) bisa berada pada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan karyawan di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebagai Kasir yang memiliki kewenangan penuh atas transaksi yang ada dikasir;

- Bahwa terhadap uang 4 (Empat) lembar Statement Station (Nota) Frist Club No. VIP 27 Tanggal 16 April 2025 dengan Jumlah Tagihan Rp.2.913.680,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Ribu) Rupiah, Station (Nota) Frist Club No. VIP 55 Tanggal 19 April 2025 dengan Jumlah Tagihan Rp.8.133.620,- (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Rupiah, Station (Nota) Frist Club No. BOSS09 Tanggal 20 April 2025 dengan Jumlah Tagihan Rp.6.161.320,- (Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) Rupiah dan Station (Nota) Frist Club No. VIP 16 Tanggal 22 April 2025 dengan Jumlah Tagihan Rp.2.790.300,- (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus) Rupiah sudah dilakukan pembayaran oleh tamu dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gelapkan dan setelah itu Terdakwa membayarkan 4 (Empat) Nota Terdakwa membayarkan dengan 600001 jenis member card diamond ke PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club), selanjutnya uang yang sudah Terdakwa gelapkan tersebut yaitu sebesar Rp 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah) Terdakwa gunakan keperluan pribadi dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah kartu member card jenis diamond warna abu-abu kombinasi putih tetapi nomor seri nya Terdakwa lupa adalah benar bahwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu member card tersebut adalah alay yang Terdakwa gunakan untuk mengklaim pembayaran dari customer ke PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) dan uang pembayaran dari customer dengan jumlah sebesar Rp 19.998.920 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan dua puluh rupiah) tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan keperluan pribadi atau keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP27 Pada Tanggal 16-04-2025 Sebesar Rp. 2.913.680 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Enam Puluh Delapan Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
2. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP55 Pada Tanggal 19-04-2025 Sebesar Rp. 8.133.620 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
3. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No BOSS09 Pada Tanggal 20-04-2025 Sebesar Rp. 6.161.320 (Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
4. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP16 Pada Tanggal 22-04-2025 Sebesar Rp. 2.790.300 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
5. 1 (Satu) Buah Kartu Member Card First Club Jenis Diamond Dengan Nomor 600001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) dan jabatan Terdakwa sebagai Kasir. Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) ± 1 (satu) bulan lebih, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai berikut :

- Melayani transaksi;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
- Memeriksa dan mencatat data penjualan;
- Memeriksa daftar harga produk;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan pengajuan;
 - Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
 - Menyebut total pembelian secara jelas;
 - Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
 - Memperbaiki perbedaan harga;
 - Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
 - Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
 - Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
 - Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
 - Mencatat dan menghitung total pemasukan;
 - Melapor total pemasukan kepada atasan;
 - Menukar kupon belanja pelanggan;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
 - Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP27 tanggal 16-04-2025 sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP55 tanggal 19-04-2025 sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang ditiptip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor BOSS09 sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta serratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang ditiptip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta serratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta serratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), pada saat



perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP16 sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa ambil dari laci kasir PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Cederyn Federika Alias Airyn Binti Susani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) dan jabatan Terdakwa sebagai Kasir. Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) $\pm$ 1 (satu) bulan lebih, dan gaji yang Terdakwa terima sebagai Kasir di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai berikut :

- Melayani transaksi;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
- Memeriksa dan mencatat data penjualan;
- Memeriksa daftar harga produk;
- Membuat laporan pengajuan;
- Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
- Menyebut total pembelian secara jelas;
- Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
- Memperbaiki perbedaan harga;
- Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
- Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
- Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
- Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
- Mencatat dan menghitung total pemasukan;
- Melapor total pemasukan kepada atasan;
- Menukar kupon belanja pelanggan;
- Menyelesaikan keluhan pelanggan;
- Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
- Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira 02.14 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP27 tanggal 16-04-2025 sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.913.680 (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira 00.43 Wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP55 tanggal 19-04-2025 sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 8.133.620 (delapan juta seratus tiga puluh tiga enam ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 01.20 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor BOSS09 sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 6.161.320 (enam juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 02.40 wib ada customer yang melakukan closing dan melakukan pembayaran ke Terdakwa (selaku kasir) dengan nota nomor VIP16 sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa masukkan ke laci kasir. Kemudian pada saat itu Terdakwa menggunakan member card yang dititip atau di taruh dilaci kasir salah satunya dengan nomor member card 600001 jenis member card diamond untuk melakukan pembayaran ke perusahaan, kemudian member card tersebut Terdakwa tempelkan ke alat tap member card tanpa sepengetahuan pemilik member card untuk dilakukan pencairan. Selanjutnya Terdakwa lakukan pembayaran ke perusahaan sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan menggunakan member card tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa merekap hasil penjualan dikasir Terdakwa memisahkan ikatan uang penjualan dengan uang yang akan Terdakwa ambil dari uang customer sebesar Rp. 2.790.300 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), pada saat perjalanan ke ruang supervisor Terdakwa mengambil uang customer yang telah Terdakwa pisahkan dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh uang yang Terdakwa ambil dari laci kasir PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) kurang lebih sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dari laci kasir PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan kerugian yang dialami Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) mengalami kerugian sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;_

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, Terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, hingga barang ada pada Terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa hubungan nyata antara Terdakwa dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan Terdakwa bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) adalah sebagai Kasir yang bertugas sebagai :

- Melayani transaksi;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
- Memeriksa dan mencatat data penjualan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa daftar harga produk;
- Membuat laporan pengajuan;
- Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
- Menyebut total pembelian secara jelas;
- Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
- Memperbaiki perbedaan harga;
- Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
- Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
- Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
- Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
- Mencatat dan menghitung total pemasukan;
- Melapor total pemasukan kepada atasan;
- Menukar kupon belanja pelanggan;
- Menyelesaikan keluhan pelanggan;
- Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
- Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian yang dialami Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) sebesar Rp.19.998.920 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari hasil penjualan milik Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) yang dilakukan oleh Terdakwa karena uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai Kaisr dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club) yang bertugas sebagai :

- Melayani transaksi;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan;
- Memeriksa dan mencatat data penjualan;
- Memeriksa daftar harga produk;
- Membuat laporan pengajuan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyapa setiap pelanggan dengan positif;
- Menyebut total pembelian secara jelas;
- Menerima pembayaran baik tunai, cek, kredit, debit, atau voucher;
- Memperbaiki perbedaan harga;
- Memberikan kembalian yang benar kepada pelanggan;
- Mengeluarkan tanda terima belanja/struck belanja;
- Membungkus barang dagangan untuk pelanggan;
- Menghitung total uang pada awal bekerja dan akhir bekerja;
- Mencatat dan menghitung total pemasukan;
- Melapor total pemasukan kepada atasan;
- Menukar kupon belanja pelanggan;
- Menyelesaikan keluhan pelanggan;
- Menjaga area register rapid dan penuh dengan persediaan yang diperlukan;
- Membantu membersihkan, menyimpan rak, dan menampilkan;

dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.2.423.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP27 Pada Tanggal 16-04-2025 Sebesar Rp. 2.913.680 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Enam Puluh Delapan Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
2. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP55 Pada Tanggal 19-04-2025 Sebesar Rp. 8.133.620 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
3. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No BOSS09 Pada Tanggal 20-04-2025 Sebesar Rp. 6.161.320 (Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
4. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP16 Pada Tanggal 22-04-2025 Sebesar Rp. 2.790.300 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (Satu) Buah Kartu Member Card First Club Jenis Diamond Dengan Nomor 600001;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT First Mitra Entertainment (first club);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT FIRST MITRA ENTERTAINMENT (first club);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cederyn Federika Alias Airyn Binti Susani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP27 Pada Tanggal 16-04-2025 Sebesar Rp. 2.913.680 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Enam Puluh Delapan Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 2. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP55 Pada Tanggal 19-04-2025 Sebesar Rp. 8.133.620 (Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 3. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No BOSS09 Pada Tanggal 20-04-2025 Sebesar Rp. 6.161.320 (Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;
 4. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Statement Station No VIP16 Pada Tanggal 22-04-2025 Sebesar Rp. 2.790.300 (Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Rupiah) Cashier An.CEDERYN FEDERIKA;Terlampir dalam berkas perkara;
5. 1 (Satu) Buah Kartu Member Card First Club Jenis Diamond Dengan Nomor 600001;
Dikembalikan kepada pihak PT First Mitra Entertainment (first club);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., Verdian Martin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.